

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1773/2536

นาย คง ศักดิ์ สุขธนธวานิชกุล
บริษัท ประมวล พัฒนาการ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 311, มาตรา 312

การอายัดให้บุคคลภายนอกชำระเงินแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 311 เสียก่อน กล่าวคือ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดให้ เมื่อเจ้าหนี้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินให้โดยมิได้ขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดเงินจำนวนดังกล่าว ดังนั้น เมื่อบุคคลภายนอกไม่ยอมชำระเงินตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องขอให้ศาลออกหมายอายัดให้ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ขอให้ศาลออกหมายอายัด ศาลจึงไม่อนุญาตให้ออกหมายบังคับคดีแก่บุคคลภายนอก

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงขอบังคับคดีและโจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการอายัดเงินค่าจ้างที่จำเลยมีสิทธิจะได้รับจากบริษัทแข่งกริลลาไฮเทิล จำกัด เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีหนังสือแจ้งอายัดเงินไปยังบริษัทแข่งกริลลาไฮเทิล จำกัด ให้ส่งเงินจำนวน 95,066 บาท ไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดี ต่อมาบริษัทแข่งก

ริลาโฮเต็ล จำกัด มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า ได้นำเงินจำนวน 95,066 บาท ส่งศาลแพ่งตามหมายอายัดชั่วคราวในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 12404/2530 ของศาลแพ่งแล้ว และไม่มีเงินที่บริษัทแข่งกริลาโฮเต็ล จำกัด ต้องจ่ายแก่จำเลยเหลืออยู่อีก ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลชั้นต้นว่า โจทก์ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้รายงานศาลให้ศาลออกหมายบังคับคดีแก่บริษัทแข่งกริลาโฮเต็ล จำกัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 312 ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ออกหมายบังคับคดีแก่บริษัทแข่งกริลาโฮเต็ล จำกัด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การอายัดให้บุคคลภายนอกชำระเงินแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 311 เสียก่อน กล่าวคือ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องฝ่ายเดียวให้ศาลมีคำสั่งอายัดให้ แต่ได้ความว่าเจ้าหนี้ในคดีนี้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินให้โดยมิได้ขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดเงินจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อบริษัทแข่งกริลาโฮเต็ล จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ยอมชำระเงินตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องขอให้ศาลออกหมายอายัดให้จึงจะชอบ คดีนี้ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการให้ศาลออกหมายอายัดดังกล่าวดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองไม่อนุญาตให้ออกหมายบังคับคดีแก่บริษัทแข่งกริลาโฮเต็ล จำกัด จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>